



## RESOLUCIÓN RECTORAL 51479

09 de julio de 2024

Por la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto por el señor JOSÉ MIGUEL PRECIADO SALAMANCA en contra de la Resolución Rectoral 51113 del 20 de marzo de 2024

**EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA**, en uso de sus facultades estatutarias y reglamentarias, en especial las otorgadas por el literal h del artículo 42 del Acuerdo Superior 01 de 1994 - Estatuto General y el artículo 15 de la Resolución Rectoral 43568 del 16 de noviembre de 2017 y

### CONSIDERANDO QUE,

1. Mediante la Resolución Rectoral 51113 del 20 de marzo de 2024, se declaró el incumplimiento por parte del señor JOSÉ MIGUEL PRECIADO SALAMANCA, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 19.383.809, del compromiso adquirido como beneficiario de la exención de derechos de matrícula en el programa de Maestría en Filosofía del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, por no haber culminado dichos estudios, ni haber obtenido el título respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 y la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007, que le eran aplicables en ese momento.
2. En consecuencia, se ordenó al señor JOSÉ MIGUEL PRECIADO SALAMANCA, efectuar la devolución a favor de la Universidad de Antioquia, del ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula de los semestres académicos 2009-1, 2009-2, 2010-1, 2010-2, 2011-1 y 2012-1, en el programa de Maestría en Filosofía de la Universidad de Antioquia, debidamente indexado, el cual asciende a la suma de dieciocho millones quinientos setenta y tres mil setecientos veintitrés pesos (\$18.573.723).
3. El día 04 de abril de 2024 le fue notificada de manera personal la Resolución Rectoral 51113 del 20 de marzo de 2024 al señor JOSÉ MIGUEL PRECIADO SALAMANCA.
4. El día 04 de abril de 2024 se envió la citación para la notificación personal o electrónica de la Resolución Rectoral 51113 del 20 de marzo de 2024, a través de los correos electrónicos alumna56@hotmail.com y ines.orrego@udea.edu.co, a la señora CLARA INÉS ORREGO CORREA en calidad de codeudora, quien autorizó la notificación electrónica del acto, por lo que, ese mismo día le fue notificada de manera electrónica la Resolución Rectoral 51113 del 20 de marzo de 2024.
5. El día 10 de abril de 2024, dentro del término legal, la señora CLARA INÉS ORREGO CORREA en calidad de codeudora, mediante comunicación electrónica remitida al correo actosadministrativos@udea.edu.co interpuso el recurso de reposición en contra de la Resolución Rectoral 51113 del 20 de marzo de 2024, indicando que:

Universidad de Antioquia | NIT 890980040-8

Recepción de correspondencia: Calle 70 No. 52 - 21 | Apartado Aéreo 1226 | Dirección: Calle 67 No. 53 - 108  
Conmutador: [57+4] 219 8332 | Línea gratuita de atención al ciudadano: 018000 416384  
Dirección web: [www.udea.edu.co](http://www.udea.edu.co) | Correo electrónico: [atencionciudadano@udea.edu.co](mailto:atencionciudadano@udea.edu.co)  
Antioquia - Colombia

*“Buenos días, la semana pasada recibí el acto administrativo relacionado con el incumplimiento de estudios del señor Jose Miguel Preciado en calidad de codeudora, al respecto tengo entendido que el profesor ha estado enfermo y se presento para recibir la orientación de como proceder y que documentos acopiar en este caso. Sin embargo me quedan algunas dudas que quisiera con mucho respeto me pudiera responder quien tenga la autoridad o me aclare si mis apreciaciones no son correctas.*

*Tengo entendido que el profesor se jubilo o esta en trámites de jubilación, ¿Como la Universidad concedió el Paz y Salvo al profesor para pensionarse con conocimiento que el tiene una deuda pendiente y que ya se le había anunciado en marzo del 2022?*

*No se si el profesor fue liquidado en su contrato como docente ocasional, si así fue, porque razon no se negocio la deuda o se le retuvo para aclarar esta situación?*

*La verdad no tengo mucha relación con el profesor y espero pueda solucionar sus problemas, le preste un servicio cuando lo requiera para estudiar, pero el aún es profesor de catedra en la seccional oriente, y recibe salario por este trabajo”.*

6. El día 12 de abril de 2024, dentro del término legal, el señor JOSÉ MIGUEL PRECIADO SALAMANCA mediante comunicación electrónica, enviada al correo electrónico [actosadministrativos@udea.edu.co](mailto:actosadministrativos@udea.edu.co) interpuso el recurso de reposición en contra de la Resolución Rectoral 51113 del 20 de marzo de 2024 indicando lo siguiente:

*“Hasta el 2012-1 el desarrollo de la maestría venia transcurriendo sin novedad en el cumplimiento del programa. A partir del 2012-2 se dio origen a varios eventos que afectaron el objetivo de la formación en el nivel de maestría, dentro de los cuales se identifica dimensiones de salud, traslado a la seccional Carmen de Viboral y la defensa de los derechos de pensión a los cuales tenía derecho.*

*En salud lo primero que se manifestó fue un cansancio y agotamiento frecuente, con manifestaciones de sueño y aumento de peso (86 Kilos) como se puede validar en los informes de exámenes de medicina general. La solución médica una vez identificada la enfermedad era el iniciar el consumo de levotiroxina con una duración de por vida y el cambio de formas de alimentación sana.*

*El traslado a la seccional cambió la forma de vida y en mi dedicación a las funciones laborales no consideré el reiniciar los estudios por factores de índole personal.*

*Para complementar la situación se da origen a una situación en el trámite de mi pensión por asuntos legales con los cuales se reconocía el derecho si justificaba o certificaba las semanas cotizadas para trasladarme del fondo privado Protección S.A. a Colpensiones con el fin de obtener una mejor mesada.*

*Como mi situación era particular, se determina en la sentencia tres factores de estricto cumplimiento para permitir que personas que tengan más de 52 años de edad, como fecha límite de trasladarse del fondo privado (Protección S.A.) y ser aceptado por el fondo Colpensiones. Esta situación era mi caso, solo tenía que demostrar la antigüedad de cotización de 15 años al 1° de*

Universidad de Antioquia | NIT 890980040-8

Recepción de correspondencia: Calle 70 No. 52 - 21 | Apartado Aéreo 1226 | Dirección: Calle 67 No. 53 - 108

Conmutador: [57+4] 219 8332 | Línea gratuita de atención al ciudadano: 018000 416384

Dirección web: [www.udea.edu.co](http://www.udea.edu.co) | Correo electrónico: [atencionciudadano@udea.edu.co](mailto:atencionciudadano@udea.edu.co)

Antioquia - Colombia

abril de 1994. Este requisito lo cumplía, siempre y cuando se certificaran 320 semanas que estaban registradas en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pero que los abogados la desconocían en el procedimiento a seguir o preferían establecer una demanda laboral que duraría de 4 a 5 años para la sentencia final por parte de la Corte Constitucional de Colombia.

Esta gestión igualmente me tomó tiempo para realizar los tramites que finalmente tuvieron su redito al ser aceptado como afiliado del fondo Colpensiones. Contando con esta aprobación se inicio la solicitud de pensión y que finalmente fue notificada por resolución de pensión y el acto administrativo con vigencia de las mesadas a partir del último día hábil de diciembre del 2023.

Como los trámites los hice personalmente, con la asesoría de las abogadas de gestión de pensiones de la Universidad de Antioquia estos procedimientos me requirieron indagar, presentar derechos de petición, documentar mediante certificados, entre otros, produciendo stress, ansiedad e incertidumbre por la no certeza de disfrutar a futuro una mesada acorde con mi historia salarial. En los últimos años se me desarrollo una enfermedad que en principio fue aguda y donde las evaluaciones médicas, mediante endoscopias de abdomen identificaron como hígado graso, el cual no se valoró más exhaustivamente y solamente se hizo un tratamiento paliativo. Este primer momento se fue agudizando hasta que en el 2023-2 se agudizo con mayor intensidad, recurriendo a reiteradas solicitudes de cita con especialista en hepatología, la cual solamente se asignó para el 4 de febrero.

Por el caos generado en una crisis integral corporal tuve que recurrir a una cita prioritaria y presentarme por urgencias en el Hospital Pablo Tobón Uribe (HPTU) para ser atendido. La condición era tan aguda que inmediatamente me intervinieron para extraer 5.3 litros de agua que no había sido procesada por el hígado y que era la fuente de todos los problemas conexos en el sistema digestivo y corporal. Este procedimiento demando de 16 días de hospitalización, el cual incluyo exámenes de control y seguimiento en la fase de recuperación.

Hoy me encuentro en periodo de recuperación en casa, el cual en corto plazo es normalizar el funcionamiento, a mediano plazo valorar el mejoramiento y a largo plazo implementar un proyecto de vida sana que incluya el ejercicio físico, alimentación y ocuparme en actividades intelectuales.

Durante este periodo del 2012-2 en adelante no deje u olvide el objetivo de terminar los estudios de maestría en filosofía, lo cual lo demuestra las veces que me matriculé y que por las circunstancias reseñadas me llevaban a solicitar aplazamiento para tener la posibilidad de hacerlo con dedicación en el momento que estuviera en condiciones de hacerlo.

Hoy en mí condición he superado el conflicto laboral y tener resuelto la pensión por parte de Colpensiones. En la salud ya me encuentro evolucionando física y mentalmente y en un comportamiento responsable a futuro estaré en capacidad de asumir los retos que faltan cumplir, incluido el final de los estudios de maestría.

La resolución es valida en su propósito y acorde con las normas vigentes, lo cual es una preocupación para la realización de mi proyecto de vida y en ese sentido solicito respetuosamente se me brinde una última oportunidad para finalizar esta etapa de mi vida.

Las circunstancias han cambiado y tengo el tiempo, la salud y la disposición para asumir el reto y lograr el objetivo. Las circunstancias externas e imprevisibles tuvieron su impacto en los resultados hoy presentes.

El compromiso para finalizar los estudios de maestría es alto, y la voluntad se mantiene en la consecución del logro. No considerando el no intentarlo o renunciar de manera definitiva cuando el avance en los estudios me ha llevado cumplir con el trabajo de grado como último paso”.

Universidad de Antioquia | NIT 890980040-8

Recepción de correspondencia: Calle 70 No. 52 - 21 | Apartado Aéreo 1226 | Dirección: Calle 67 No. 53 - 108

Conmutador: [57+4] 219 8332 | Línea gratuita de atención al ciudadano: 018000 416384

Dirección web: [www.udea.edu.co](http://www.udea.edu.co) | Correo electrónico: [atencionciudadano@udea.edu.co](mailto:atencionciudadano@udea.edu.co)

Antioquia - Colombia

7. Para resolver los recursos, se considera que:

7.1. Revisados los argumentos expuestos por el señor JOSÉ MIGUEL PRECIADO SALAMANCA, sea lo primero aclarar que los trámites y acreditación de los requisitos para solicitar la pensión de vejez en el fondo de pensión en el cual ha cotizado hace parte de un cumplimiento de orden legal que no puede considerarse como una causal eximente de responsabilidad para el cumplimiento de las obligaciones académicas derivadas del reconocimiento de una exención en los derechos de matrícula.

7.2. Ahora, frente a la situación medica alegada en el recurso por el señor JOSÉ MIGUEL PRECIADO SALAMANCA, la misma no evidencia una situación imprevisible o irresistible acreditada que le impidiera culminar sus estudios y obtener el título respectivo. Las situaciones medicas referidas en la historia clínica inician en el año 2020, momento para el cual ya debía haber culminado sus estudios, por lo que esta documentación no evidencia una situación que le haya impedido cumplir con sus obligaciones académicas en el programa académico, de ahí que tampoco constituyen una causal eximente de responsabilidad, pues es claro que para ese momento ya había transcurrido el termino para obtener el título y, además, dichos padecimientos no generan un incapacidad permanente, que le haya impedido llevar a cabo las actividades de la vida diaria y no han disminuido su capacidad para obligarse, prueba de ello, es que ha llevado desde entonces una vida laboral activa y productiva en donde se ha desempeñado como docente de la Universidad hasta la actualidad.

7.3. Si bien se puede evidenciar en la historia clínica que el señor JOSÉ MIGUEL PRECIADO SALAMANCA ha venido padeciendo problemas de hipotiroidismo, cirrosis hepática alcohólica diagnosticada en octubre 2023 y ascitis grado III; no se evidencia un diagnóstico que supusiera una incapacidad temporal o permanente que le impidiera, entre otras, la culminación exitosa de sus estudios de posgrado y la obtención del título respectivo, ni tampoco para su desempeño laboral. Por el contrario, de la historia se puede concluir que han sido unas patologías manejadas, debidamente medicadas y tratadas. Las consultas realizadas son de seguimiento y están relacionadas con el proceso de adherencia al tratamiento, acompañamiento normal y regular que realizan las entidades prestadoras de salud a este tipo de condiciones médicas.

7.4. A su vez, si bien el recurrente señala disposición para culminar sus estudios, no probó finalmente la culminación de estos y, adicionalmente, es claro que desde el semestre académico 2014-2 ya habían transcurrido los semestres de duración del programa de Maestría y se vencieron los periodos en los que pudo haber hecho uso de las posibles prórrogas, a fin de culminar sus estudios y de obtener el título respectivo, según lo dispuesto en el Acuerdo Superior 122 de 1997, Reglamento Estudiantil de Posgrado que le era aplicable en ese momento.

7.5. En cuanto a lo indicado por la señora CLARA INÉS ORREGO CORREA en el recurso interpuesto en calidad de codeudora, se reitera que la situación médica del señor JOSÉ MIGUEL PRECIADO SALAMANCA no constituye una causal que lo exima de cumplir con la obligación de culminar sus estudios y obtener el título correspondiente. Ahora, con relación a una supuesta deuda pendiente con la Institución del señor JOSÉ MIGUEL PRECIADO SALAMANCA, se debe aclarar que nos encontramos en el trámite de declaración de incumplimiento, y solo una vez se encuentre en firme la decisión, se hará exigible la orden de devolución a favor de la Universidad de Antioquia de la suma indicada en el acto.

7.6. En este orden de ideas, no se aporta un elemento probatorio que permita enervar la declaratoria de incumplimiento, toda vez, que no se presentan pruebas de que efectivamente haya existido un hecho de fuerza mayor o caso fortuito tal como lo exige el Acuerdo Superior 326 de 2006, por el cual se definen las exenciones para el pago de los derechos de matrícula en los programas de posgrado.

8. Se reitera, en todo caso, que el señor JOSÉ MIGUEL PRECIADO SALAMANCA puede proponer ante el Comité Técnico de Sostenibilidad de la Información Financiera de la Universidad de Antioquia, un plan de pagos por la suma adeudada, y que se ajuste a su capacidad de generación de ingresos y a la política en la materia, así definida por la Universidad.

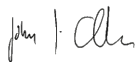
En consideración a lo anterior,

### **RESUELVE**

**ARTÍCULO 1. CONFIRMAR** en todas sus partes la Resolución Rectoral 51113 del 20 de marzo de 2024, mediante la cual se declaró el incumplimiento por parte del señor JOSÉ MIGUEL PRECIADO SALAMANCA, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 19.383.809, del compromiso adquirido como beneficiario de la exención de derechos de matrícula en el programa de Maestría en Filosofía de la Universidad de Antioquia, por no haber culminado dichos estudios, ni haber obtenido el título respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 y la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007.

**ARTÍCULO 2.** Notificar la presente Resolución al señor JOSÉ MIGUEL PRECIADO SALAMANCA, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 19.383.809, en calidad de deudor y a la señora CLARA INÉS ORREGO CORREA, identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 32.018.068, en calidad de codeudora, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

**ARTÍCULO 3.** Contra la presente resolución no procede recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 del Estatuto General Universitario, Acuerdo Superior 01 de 1994.



**JOHN JAIRO ARBOLEDA CÉSPEDES**  
Rector



**DAVID HERNÁNDEZ GARCÍA**  
Secretario General

# RR 51479

Informe de auditoría final

2024-07-09

|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Fecha de creación: | 2024-07-09 (hora estándar de Colombia)                |
| Por:               | Secretaria General (actosadministrativos@udea.edu.co) |
| Estado:            | Firmado                                               |
| ID de transacción: | CBJCHBCAABAPOan_2x2Valg1bKzUe2avn33rQKoXY83           |

## Historial de “RR 51479”

-  Secretaria General (actosadministrativos@udea.edu.co) ha creado el documento.  
2024-07-09 - 9:35:45 CDT- Dirección IP: 179.15.22.112.
-  Esperando la firma de Secretario General Universidad de Antioquia (secretariogeneral@udea.edu.co).  
2024-07-09 - 9:42:14 CDT
-  Secretario General Universidad de Antioquia (secretariogeneral@udea.edu.co) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2024-07-09 - 15:27:27 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 200.24.17.153.
-  El documento se ha enviado por correo electrónico a Rector Universidad de Antioquia (rector@udea.edu.co) para su firma.  
2024-07-09 - 15:27:28 CDT
-  Rector Universidad de Antioquia (rector@udea.edu.co) ha firmado electrónicamente el documento.  
Fecha de firma: 2024-07-09 - 15:37:43 CDT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 200.24.16.163.
-  Documento completado.  
2024-07-09 - 15:37:43 CDT